

중요 어휘

1. **행정 수요(行政需要)**: 국민이나 사회가 행정 서비스에 대해 필요로 하는 요구나 수요.

예문: 인구 고령화로 인해 복지 관련 **행정 수요**가 급격히 증가했다.

2. **공공 조합(公共組合)**: 특별법에 따라 일정 자격을 갖춘 구성원들이 설립한, 공익 실현 등의 법적 책무를 지닌 단체.

예문: **공공 조합**은 구성원의 이익뿐 아니라 공공의 이익을 위해 운영되어야 한다.

3. **중립성(中立性)**: 어느 한쪽에 치우치지 않고 공정한 입장을 유지하는 성질.

동의어: 공정성(公正性), 불편부당성(不偏不黨性)

반의어: 편향성(偏向性)

예문: 언론은 정치적 **중립성**을 지켜야 국민의 신뢰를 얻을 수 있다.

4. **분립(分立)하다**: 권력이나 기능 따위가 나뉘어 각각 독립적으로 성립하다.

동의어: 분리(分離)하다

반의어: 통합(統合)하다

예문: 민주주의 국가에서는 입법·사법·행정이 **분립**하여 서로를 견제한다.

5. **견제(牽制)**: 상대방이 일방적으로 행동하지 못하도록 제약하거나 억제하는 일.

동의어: 제어(制御), 억제(抑制)

반의어: 방임(放任)

예문: 의회는 행정부의 권력이 남용되지 않도록 **견제**하는 역할을 한다.

6. **폐지(廢止)**: 이미 시행되고 있는 제도, 기관, 법률 따위를 없애거나 그만두는 일.

동의어: 철폐(撤廢), 소멸(消滅)

반의어: 설립(設立), 존치(存置)

예문: 시대에 맞지 않는 낡은 규제는 **폐지**하는 것이 마땅하다.

7. **법인격(法人格)**: 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격.

예문: **법인격**을 갖춘 단체는 개인과 별도로 계약을 체결하고 재산을 소유할 수 있다.

8. **사법상 법인(私法上法人)**: 민간인이 사적 목적을 위해 사법의 규정에 따라 설립한 법인.

반의어: 공법상 법인(公法上法人)

예문: 영리를 목적으로 설립된 주식회사는 대표적인 **사법상 법인**에 해당한다.

9. **사단 법인(社團法人)**: 공동의 목적을 위해 결합한 다수의 사람을 기반으로 설립된 법인.

반의어: 재단 법인(財團法人)

예문: 동창회는 구성원들의 자발적 결합을 바탕으로 한 **사단 법인**으로 등록되었다.

10. **임의(任意)**: 일정한 규칙이나 강제 없이 자기 마음대로 결정하거나 행동하는 것.

동의어: 자의(恣意), 재량(裁量)

반의어: 강제(強制), 의무(義務)

예문: 계약 해지는 당사자의 **임의**로 이루어질 수 없으며 법적 절차를 따라야 한다.

11. **출연(出捐)**: 공익적 목적을 위해 자신의 재산을 내어놓는 일.

동의어: 기부(寄附), 출자(出資)

예문: 정부는 공공 연구 기관 설립을 위해 국유 재산을 **출연**하였다.

12. **진흥(振興)**: 어떤 분야나 활동이 더욱 발전하도록 복돋아 일으킴.

동의어: 장려(獎勵), 촉진(促進)

반의어: 위축(萎縮)

예문: 정부는 중소기업 **진흥**을 위해 다양한 지원 정책을 마련하였다.

13. **분화(分化)하다**: 하나의 것이 여러 갈래로 나뉘어 각기 다른 특성을 가지게 되다.

동의어: 분리(分離)하다, 세분화(細分化)하다

반의어: 통합(統合)하다, 일체화(一體化)하다

예문: 산업이 발달할수록 직종이 더욱 **분화**하여 전문 직업의 수가 늘어난다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국민들의 다양한 행정 수요에 효과적으로 대응하기 위해 행정에는 국가, 지방자치 단체, 공공 단체 등 다양한 주체들이 기능한다. 공공 단체에는 공공 조합이나 공법상 재단 등이 포함된다. 국가의 일반 행정 조직과는 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 조직도 있는데, 이를 특별 공공 행정 조직이라고 부른다. 특별 공공 행정 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하며, 국가 기관의 형태로 ㉠[설립]되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다.

특별 공공 행정 조직 중에는 헌법에 의해 설립된 국가 기관이 있는데, 선거 관리 위원회, 감사원이 이에 해당한다. 이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. ㉡[따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다.] 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, 행정부로부터 독립하여 오직 헌법과 법률에 따라 업무를 수행해야 한다. 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 ㉢[제정]을 통해 설립되는데, 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받았다는 점에서, 교육부, 국토교통부 등의 일반적인 행정 부처와는 구별된다.

선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않지만 특별 공공 행정 조직 중에는 독립된 법인격을 지닌 공법상 법인이 존재한다. 법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다. 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며 영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다. 국민연금공단이나 국민건강보험 공단은 특별 공공 행정 조직에 해당하는 대표적인 공법상 법인이다.

공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다. [A][공공 조합은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직으로, 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다. 그러나 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다는 특징이 있다. 대한 변호사 협회는 대표적인 공공 조합인데, 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다.] [B][공법상 재단은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다. 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등이 이에 해당한다.] 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 ㉣[자율성]과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다.

특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라서도 분류할 수 있다. 기능을 기준으로 하면 규제·감시형, 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉜다. 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능을 수행하는 조직은 규제·감시형, 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 기능을 하는

조직은 서비스 제공형이다. 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이다. 한편 정부 예산에 전적으로 ㉤[의존]하는가, 수익을 창출하는가에 따라 특별 공공 행정 조직을 나눌 수 있다. 선거 관리 위원회, 감사원처럼 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 ㉥[재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다.] 반대로 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.

이처럼 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구한다. 그 형태는 ㉦[상이]하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지닌다.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특별 공공 행정 조직의 유형을 분류 기준에 따라 나누고, 각 유형의 특성과 예시를 제시하고 있다.
- ② 특별 공공 행정 조직과 일반 행정 부처의 역할을 대비하며, 양자의 우열 관계를 논증하고 있다.
- ③ 특별 공공 행정 조직의 설립 절차를 시간적 순서에 따라 서술하며, 각 단계의 법적 근거를 밝히고 있다.
- ④ 특별 공공 행정 조직의 문제점을 열거하고, 이를 해결하기 위한 제도적 개선 방향을 제안하고 있다.
- ⑤ 특별 공공 행정 조직의 개념에 대한 상반된 견해를 소개하고, 절충적 입장에서 이를 종합하고 있다.

2. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 헌법에 의해 설립된 특별 공공 행정 조직은 독립된 법인격을 갖지 않는다.
- ② 공공 조합은 구성원들의 인적 결합을 바탕으로 하되, 사단 법인과 달리 공익 실현의 법적 책무를 진다.
- ③ 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립한다.
- ④ 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 정부의 감독을 전혀 받지 않으며 완전한 독립성을 갖는다.
- ⑤ 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직은 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.

3. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 헌법에 의해 설립된 기관은 그 재정을 정부 예산에 전적으로 의존하기 때문에
- ② 해당 기관들이 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립되었기 때문에
- ③ 해당 기관들이 독립된 법인격을 보유하여 소송 제기 등의 법적 행위가 가능하기 때문에
- ④ 특별 공공 행정 조직은 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 기능적 효율성을 요구받기 때문에
- ⑤ 공공 단체의 형태로 설립되는 조직과 달리 구성원들의 인적 결합에 기반하여 조직을 운영하기 때문에

4. ㉔에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 정부 예산에 의존하는 조직은 정책적 독립성을 확보할 수 없다.
- ② 재정 유연성이 높은 조직일수록 공공성과 정책적 독립성도 동시에 강화된다.
- ③ 외부 수익 창출의 가능성이 차단된 조직은 재정 운용 방식을 다양화하기 어렵다.
- ④ 공적 책무를 수행하는 조직은 재정 효율성보다 정책적 공공성을 항상 우선해야 한다.
- ⑤ 독립성과 공공성의 강화는 조직의 재정 운용 자율성 및 수익 창출 가능성의 제한을 수반한다.

5. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 구성원들의 인적 결합을 기반으로 하지만, [B]는 출연된 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된다.
- ② [A]는 특별법에 따라 설립되지만, [B]는 일반 법률에 따라 설립된다.
- ③ [A]의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 국가의 감독을 받는다.
- ④ [A]와 [B]는 모두 공법상 법인의 성격을 지니며, 영리 추구가 아닌 공익 실현을 목적으로 한다.
- ⑤ [B]는 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다.

6. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑국에서는 과거에 의약품 관련 업무 전반을 보건복지부가 직접 관할하였다. 그러나 의약품 인허가 업무의 전문성 및 공정성 확보를 위해 국가 권력 견제라는 헌법적 필요성에 따라 헌법에 근거하여 기존 보건복지부로부터 독립된 조직인 의약품 안전청을 설립하였다. 의약품 안전청은 법인격을 갖추지 않으며, 의약품의 제조·수입·판매 허가와 의약품 안전성 평가 업무를 수행한다. 이 조직의 운영비 전액은 갑국의 국가 예산으로 충당되며, 그 설립과 폐지는 오직 갑국의 헌법 개정을 통해서만 가능하다고 규정되어 있다. 한편 의약품 안전청 설립과 같은 시기에 의약사들의 직능 단체인 의약사 협회가 특별법에 근거하여 설립되었다. 의약사 협회는 의약사 면허를 가진 자만이 구성원이 될 수 있으며, 공익 실현과 직능 질서 유지의 법적 책무를 지닌다. 의약사 협회의 해산은 협회 구성원의 자율적 결정이 아닌 법률에 정한 절차에 따른 국가의 감독 아래 이루어진다.

- ① 의약품 안전청은 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받은 특별 공공 행정 조직에 해당한다.
- ② 의약품 안전청이 법인격을 갖추지 않는다는 점에서, 계약 체결이나 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 없다.
- ③ 의약품 안전청의 설립과 폐지가 헌법 개정을 통해서만 가능하다는 점은 ㉔에 해당하는 논리 구조와 동일하다.
- ④ 의약품 안전청은 국가 예산에 전적으로 의존하므로, 서비스 제공을 통한 수익 창출 조직에 비해 재정 유연성이 낮다.
- ⑤ 의약사 협회는 의약사 면허 보유자의 인적 결합을 기반으로 하며 공익 실현의 법적 책무를 지닌다는 점에서, [B]와 동일한 유형의 조직에 해당한다.

7. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

(가) P국은 전통적으로 수자원 관리 및 상수도 공급 업무를 정부 부처가 직접 담당하였다. 그러나 서비스 효율성 제고와 재정 자립 필요성이 높아지면서, 국회의 법률 제정을 통해 국가 수자원 공사를 설립하였다. 국가 수자원 공사는 독립된 법인격을 갖추고 상수도 요금 수입, 공업용수 판매, 수력 발전 판매 수익 등 다양한 경로로 운영 비용의 대부분을 자체 충당하고 있다. 조직 운영 및 사업 결정의 상당 부분은 공사 자체적으로 이루어진다.

(나) Q국은 인구 고령화에 대응하기 위해 노인 돌봄 서비스를 전담하는 노인 복지 재단을 국가가 직접 출연한 기금에 법인격을 부여하는 방식으로 설립하였다. 노인 복지 재단은 국가 예산 지원에 의존하며, 수익 창출 활동은 일절 하지 않는다. 이 재단은 노인 돌봄 인력 훈련, 복지 프로그램 연구·개발 등 간접적 지원 서비스를 담당하고 있다.

- ① (가): 국가 수자원 공사는 법인격을 보유하므로 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.
- ② (가): 국가 수자원 공사는 자체 수익 구조를 가지므로, 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직에 비해 재정 유연성이 높다.
- ③ (나): 노인 복지 재단은 국가가 출연한 재산에 법인격을 부여하여 설립되었다는 점에서 [B]와 동일한 방식으로 설립된 조직이다.
- ④ (나): 노인 복지 재단은 간접적 지원 서비스를 담당한다는 점에서 기능상 정책 집행형으로 분류될 수 있다.
- ⑤ (가)와 (나): 두 조직은 모두 법률에 근거하여 설립된 공법상 법인이지만, (가)는 (나)와 달리 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 설립되었다.

8. ㉔~㉞의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔(설립): 기관이나 조직체 따위를 만들어 일으킴.
- ② ㉔(제정): 제도나 법률 따위를 만들어서 정함.
- ③ ㉔(자율성): 자기 스스로의 원칙에 따라 어떤 일을 하거나 자기 스스로 자신을 통제하여 절제하는 성질이나 특성.
- ④ ㉔(의존): 어떤 조직이나 집단이 외부의 간섭 없이 독립적으로 기능하는 상태.
- ⑤ ㉔(상이): '상이하다'의 어근으로, '서로 다르다'를 의미함.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국민들의 다양한 행정 수요에 효과적으로 대응하기 위해 행정에는 국가, 지방자치 단체, 공공 단체 등 다양한 주체들이 기능한다. 공공 단체에는 공공 조합이나 공법상 재단 등이 포함된다. 국가의 일반 행정 조직과는 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 조직도 있는데, 이를 특별 공공 행정 조직이라고 부른다. 특별 공공 행정 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하며, 국가 기관의 형태로 설립되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다.

특별 공공 행정 조직 중에는 헌법에 의해 설립된 국가 기관이 있는데, 선거 관리 위원회, 감사원이 이에 해당한다. 이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. ㉠[따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다.] 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, 행정부로부터 독립하여 오직 헌법과 법률에 따라 업무를 수행해야 한다. 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 제정을 통해 설립되는데, 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여 받았다는 점에서, 교육부, 국토교통부 등의 일반적인 행정 부처와는 구별된다.

선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않지만 특별 공공 행정 조직 중에는 독립된 ㉡[법인격]을 지닌 공법상 법인이 존재한다. 법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다. 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며 영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다. 국민연금공단이나 국민 건강보험 공단은 특별 공공 행정 조직에 해당하는 대표적인 공법상 법인이다.

공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다. ㉢[공공 조합]은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직으로, 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다. 그러나 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다는 특징이 있다. 대한 변호사 협회는 대표적인 공공 조합인데, 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다. 공법상 재단은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다. 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등이 이에 해당한다. 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다.

특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라라도 분류할 수 있다. 기능을 기준으로 하면 ㉣[규제·감시형], 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉜다. 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능을 수행하는 조직은 규제·감시형, 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 기능을 하는 조직은 서비스 제공형이다. 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적

서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이다. 한편 정부 예산에 전적으로 의존하는가, 수익을 창출하는가에 따라 특별 공공 행정 조직을 나눌 수 있다. 선거 관리 위원회, 감사원처럼 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 ㉤[재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다.] 반대로 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.

이처럼 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구한다. 그 형태는 상이하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지닌다.

9. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 공법상 법인은 영리 추구를 목적으로 하지 않는다는 점에서 사법상 법인과 구별된다.
- ② 선거 관리 위원회와 감사원은 법인격을 갖지 않으므로 공법상 법인에 해당하지 않는다.
- ③ 공공 조합의 해산은 구성원의 자율적 의사만으로는 이루어질 수 없고 법률이 정한 국가의 감독을 따른다.
- ④ 특별 공공 행정 조직은 헌법에 의해 설립된 것과 법률에 의해 설립된 것 모두 일반 행정 부처와 구별된다.
- ⑤ 정부 예산에 전적으로 의존하는 특별 공공 행정 조직은 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직보다 재정 유연성이 높다.

10. ㉡에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉡을 보유한 조직은 자신의 명의로 계약을 체결하거나 소송을 제기할 수 있다.
- ② ㉡은 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미한다.
- ③ ㉡을 갖춘 특별 공공 행정 조직은 공법상 법인으로, 법률에 근거하여 설립된다.
- ④ 선거 관리 위원회와 감사원은 ㉡을 보유하지 않으므로, 재산 소유를 비롯한 법적 행위를 일괄 수행하지 못한다.
- ⑤ ㉡은 공익 실현이라는 공공 목적 수행 여부와는 별개로, 계약·소송 등 법적 행위의 자체 수행 가능성과 직결된다.

11. ㉢과 사단 법인의 관계를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉢과 사단 법인은 모두 다수의 인적 결합을 바탕으로 성립한다는 공통점이 있다.
- ② ㉢은 사단 법인과 달리 공익 실현과 공공질서 유지 등의 법적 책무를 진다.
- ③ ㉢의 설립과 해산은 국가의 감독 아래 이루어지지만, 사단 법인의 설립과 해산은 구성원의 자율적 의사에 따라 이루어진다.
- ④ ㉢은 특별법에 따라 설립되며, 일정 자격을 갖춘 구성원만이 조합에 참여할 수 있다.
- ⑤ ㉢은 사단 법인과 마찬가지로 구성원들의 합의와 자율적 의사만으로 조직을 임의 해산할 수 있다.

12. ㉔의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 선거 관리 위원회와 감사원이 정부 예산에 전적으로 의존하여 재정 유연성이 낮기 때문이다.
- ② 선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않아 외부 기관에 의한 통제가 용이하기 때문이다.
- ③ 선거 관리 위원회와 감사원이 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 기관이기 때문이다.
- ④ 선거 관리 위원회와 감사원이 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 독자적인 조직과 권한을 부여받았기 때문이다.
- ⑤ 선거 관리 위원회와 감사원이 공공 단체의 형태가 아닌 국가 기관의 형태로 설립되어 법인격 취득이 불필요하기 때문이다.

13. 밑글의 내용을 바탕으로 할 때, 다음 상황에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑국의 국가 인권위원회는 인권 침해 행위를 조사·구제하는 업무를 수행하기 위해 헌법 개정을 통해 설립되었다. 갑국 정부는 현재 국가 인권위원회의 독립성이 지나치게 강하여 행정 효율성이 저하된다고 판단하고, 위원회를 폐지한 후 그 업무를 행정부 소속의 일반 행정 부처인 인권부로 이관하는 방안을 검토 중이다.

- ① 국가 인권위원회는 공법상 법인에 해당하므로, 폐지를 위해서는 법인격 소멸 절차만 거치면 된다.
- ② 국가 인권위원회의 폐지는 단순한 법률 개정을 통해 이루어질 수 있다.
- ③ 국가 인권위원회를 인권부로 대체할 경우, 인권부는 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따른 독립성이 유지된다.
- ④ 국가 인권위원회의 폐지는 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 인권부는 일반 행정 부처이므로 특별 공공 행정 조직과 구별된다.
- ⑤ 국가 인권위원회가 폐지되면 인권부가 동일한 공법상 법인의 지위를 자동으로 승계하므로 헌법 개정 없이도 업무 이관이 가능하다.

14. ㉔에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 정부 예산에 의존하는 조직일수록 정책 결정의 신속성과 행정 효율이 높아진다.
- ② 조직의 재정 효율성과 유연성은 전적으로 조직 규모와 인력 구성에 의해 결정된다.
- ③ 재정 운용의 유연성은 외부 수익 창출 가능성이나 재원의 다양성과 밀접하게 연결되어 있다.
- ④ 공공성과 정책적 독립성을 강화하는 것은 그 자체로 조직의 재정 투명성도 자동으로 높인다.
- ⑤ 재정 효율성이 낮은 조직은 공공성 역시 낮아지므로 결국 정책적 독립성도 함께 약화된다.

15. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

을국은 금융 시장의 공정한 질서를 확립하고 소비자를 보호하기 위해 국회에서 특별법을 제정하여 금융감독원을 설립하였다. 금융감독원은 독립된 법인격을 부여받아 금융 기관의 건전성 검사, 불공정 거래 조사, 투자자 피해 구제 등의 업무를 수행한다. 금융감독원의 운영 재원은 감독 대상 금융 기관들이 납부하는 분담금으로 충당되며, 정부의 일반 예산에는 의존하지 않는다. 한편 을국에는 공인 회계사들의 직능 단체인 공인회계사 협회도 존재한다. 공인회계사 협회는 공인 회계사 자격을 가진 자만이 구성원이 될 수 있으며, 회계 직능 질서 유지와 공익 보호의 법적 책무를 지닌다. 협회의 해산은 협회 내부의 결의만으로는 불가능하고 법률이 정한 절차에 따른 국가의 감독을 거쳐야 한다.

- ① 금융감독원은 공정한 경쟁 질서를 유지하고 국민의 권익을 보호하는 기능을 수행한다는 점에서 ㉔에 해당하는 기능 유형으로 분류될 수 있다.
- ② 금융감독원은 독립된 법인격을 보유하므로 계약 체결, 재산 소유 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.
- ③ 금융감독원은 분담금 수입으로 운영되어 정부 예산에 의존하지 않으므로, 선거 관리 위원회에 비해 재정 유연성이 높다.
- ④ 금융감독원은 헌법 개정이 아닌 특별법을 통해 설립되었으므로, 그 설립과 폐지 역시 법률 개정을 통해 이루어질 수 있다.
- ⑤ 공인회계사 협회는 재산을 출연한 주체에 법인격이 부여된다는 점에서, 공법상 재단과 동일한 방식으로 설립된 조직이다.

16. 밑글의 논지를 강화하거나 약화하는 사례로 <보기>의 (가)와 (나)를 바르게 분류한 것은?

<보기>

(가) 방송통신 분야의 규제 업무를 담당하던 방송위원회는 설립 이후 수차례 법률 개정을 거쳐 방송통신위원회로 개편되었고, 일부 기능은 분리되어 과학기술정보통신부로 이관되었다. 이 과정은 모두 법률 개정을 통해 이루어졌으며 헌법 개정은 필요하지 않았다.

(나) 을국의 국가 감사위원회는 헌법에 의해 설립된 기관임에도 불구하고, 특정 정당과 유착되어 특정 세력의 이익을 위한 감사를 수행하였다는 사실이 드러났다. 이에 대한 비판 여론이 높아졌고, 이 사례는 정치적 독립성의 제도적 보장만으로는 실질적 공정성이 자동으로 확보되지 않음을 보여 주는 것으로 평가받았다.

- ① (가) - 논지 강화 / (나) - 논지 강화
- ② (가) - 논지 강화 / (나) - 논지 약화
- ③ (가) - 논지 약화 / (나) - 논지 강화
- ④ (가) - 논지 약화 / (나) - 논지 약화
- ⑤ (가) - 판단 불가 / (나) - 논지 약화

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국민들의 다양한 행정 수요에 효과적으로 대응하기 위해 행정에는 국가, 지방자치 단체, 공공 단체 등 다양한 주체들이 기능한다. 공공 단체에는 공공 조합이나 공법상 재단 등이 포함된다. 국가의 일반 행정 조직과는 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 조직도 있는데, 이를 ㉠[특별 공공 행정 조직]이라고 부른다. 특별 공공 행정 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하며, 국가 기관의 형태로 설립되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다.

특별 공공 행정 조직 중에는 헌법에 의해 설립된 국가 기관이 있는데, 선거 관리 위원회, 감사원이 이에 해당한다. 이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. 따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다. 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, 행정부로부터 독립하여 오직 헌법과 법률에 따라 업무를 수행해야 한다. 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 제정을 통해 설립되는데, 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받았다는 점에서, 교육부, 국토교통부 등의 일반적인 행정 부처와는 구별된다.

선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않지만 특별 공공 행정 조직 중에는 독립된 법인격을 지닌 ㉡[공법상 법인]이 존재한다. 법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다. 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며 영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다. 국민연금공단이나 국민 건강보험 공단은 특별 공공 행정 조직에 해당하는 대표적인 공법상 법인이다.

공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다. 공공 조합은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직으로, 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다. 그러나 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다는 특징이 있다. 대한 변호사 협회는 대표적인 공공 조합인데, 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다. [A] [공법상 재단]은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다. 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등이 이에 해당한다. 특별법에 의해 설립된 [B] [대학 법인]은 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다.

특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라서도 분류할 수 있다. 기능을 기준으로 하면 규제·감시형, 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉜다. 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능을 수행하는 조직은 규제·감시형, 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 기능을 하는

조직은 서비스 제공형이다. 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이다. 한편 정부 예산에 전적으로 의존하는가, 수익을 창출하는가에 따라 특별 공공 행정 조직을 나눌 수 있다. 선거 관리 위원회, 감사원처럼 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다. ㉢[반대로 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.]

이처럼 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구한다. 그 형태는 상이하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지닌다.

17. [A]와 [B]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 구성원의 인적 결합이 아니라, 출연된 재산 자체를 법적 기반으로 하여 설립된다.
- ② [B]는 공법상 법인의 성격을 지니면서도, 정부의 감독을 받는다는 점에서 완전한 재정적 독립체로는 볼 수 없다.
- ③ [A]와 [B]는 모두 공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직에 해당하며 공법상 법인의 성격을 갖는다.
- ④ [A]는 교육·학술·과학 기술 진흥 등을 지원하는 기능을 담당하지만, [B]는 교육과 연구 분야에서 직접 활동을 수행한다.
- ⑤ [A]와 [B]는 모두 영리 추구가 아니라 공익 실현이라는 공공 목적을 위해 설립된 조직이다.

18. ㉠의 개념적 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 공공 단체의 형태로만 설립되며, 국가 기관의 형태로는 설립될 수 없다.
- ② ㉠은 반드시 법인격을 보유해야 하며, 법인격이 없는 조직은 ㉠에 해당하지 않는다.
- ③ ㉠은 일반 행정 부처가 수행하지 못하는 행정 영역 전반을 전담하기 위해 설립된다.
- ④ ㉠은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하기 위해 설립된다.
- ⑤ ㉠은 헌법에 의해 설립된 것과 법률에 의해 설립된 것 모두 독립된 법인격을 가지므로, 재산 소유나 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행한다.

19. ㉠에 대한 비판적 반응으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 법인격을 보유하므로, 공익 실현과 무관하게 민간인이 설립한 사법상 법인과 동일한 방식으로 운영될 수 있다.
- ② ㉠에는 공법상 재단도 포함되므로, ㉠의 하위 유형 중에는 재산출연을 기반으로 하는 조직과 인적 결합을 기반으로 하는 조직이 공존한다.
- ③ ㉠은 법률에 근거하여 설립되지만, 헌법에 의해 설립된 기관과 달리 설립 및 폐지가 법률 개정을 통해 가능하므로 독립성이 상대적으로 취약할 수 있다.
- ④ ㉠은 영리 추구를 목적으로 하지 않으므로, 자체 수익 창출 활동을 일절 수행할 수 없으며 재정은 전적으로 정부 예산에 의존해야 한다.
- ⑤ ㉠은 공공 조합과 공법상 재단만을 포함하므로, 대학 법인과 같이 특별법에 의해 설립된 조직은 ㉠의 범주에 포함되지 않는다.

20. 밑줄을 바탕으로 '공법상 법인'에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 국민연금공단은 공법상 법인이므로 계약 체결이나 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.
- ② 공법상 법인 중에는 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직도 있고, 자체 수익 구조를 갖춘 조직도 있을 수 있다.
- ③ 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되므로, 그 설립과 폐지는 헌법 개정이 아닌 법률 개정의 절차를 통해 이루어질 수 있다.
- ④ 공공 조합과 공법상 재단은 모두 공법상 법인에 해당하지만, 전자는 인적 결합을, 후자는 재산 출연을 설립의 기반으로 한다는 점에서 구별된다.
- ⑤ 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니므로, 공법상 재단과 동일한 수준의 정부 감독을 받으며 자율성의 정도에서도 차이가 없다.

21. 밑글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 선거 관리 위원회는 독립된 법인격을 보유하므로, 계약 체결이나 재산 소유 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.
- ② 공공 조합은 사단 법인과 마찬가지로 공익 실현과 공공질서 유지의 법적 책무를 지지 않는다.
- ③ 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되며, 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성한다.
- ④ 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 재정 효율성이 높고 정책적 독립성도 강화된다.
- ⑤ 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 정부의 감독에서 완전히 벗어나 있으며 공법상 재단과 동일한 특성을 지닌다.

22. ㉡를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직은 정부 예산 외에 자체적인 재원을 확보할 수 있다.
- ② 수익자 부담으로 운영되는 조직은 서비스 이용자가 그 비용을 일정 부분 부담하는 방식을 취한다.
- ③ ㉡에서 서술된 조직 유형은 정부 예산에 의존하는 조직에 비해 재정 운용의 유연성이 상대적으로 높다.
- ④ ㉡에서 서술된 조직은 자체 수익 구조를 갖추었으므로, 정부 예산에 의존하는 조직보다 정책적 독립성과 공공성도 반드시 더 높다.
- ⑤ 전기·도로·수도·철도 등 서비스를 제공하는 조직은 기능상 서비스 제공형으로 분류될 수 있으며, ㉡에서 서술된 재정 구조를 가질 가능성이 있다.

23. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

병국 정부는 사회 복지 서비스의 효율적 집행을 위해 두 조직을 설립하였다. 첫째로, 국립 복지 진흥원은 복지 정책 연구, 복지 종사자 교육 훈련, 복지 프로그램 개발 등의 간접 지원 업무를 수행하기 위해 국가가 공적 기금을 출연하고 그 기금 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되었다. 국립 복지 진흥원의 운영 재원은 전액 정부 예산으로 충당된다. 둘째로, 사회 보험 공단은 국민들이 납부하는 보험료를 재원으로 상병급여, 고용보험, 산재보험 등 사회 보험 급여를 직접 지급하는 서비스를 제공하기 위해 국회의 법률 제정을 통해 설립되었다. 사회 보험 공단은 독립된 법인격을 가지며, 보험료 수입을 통해 운영 비용의 대부분을 자체 충당한다.

- ① 국립 복지 진흥원은 국가가 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되었다는 점에서 공법상 재단과 동일한 설립 방식을 갖는다.
- ② 국립 복지 진흥원은 복지 정책 연구, 교육 훈련, 프로그램 개발 등 간접적 지원 서비스를 담당하므로 기능상 정책 집행형으로 분류할 수 있다.
- ③ 사회 보험 공단은 독립된 법인격을 보유하므로 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.
- ④ 사회 보험 공단은 보험료 수입으로 운영 비용을 자체 충당하므로, 국립 복지 진흥원에 비해 재정 유연성이 높다.
- ⑤ 국립 복지 진흥원과 사회 보험 공단은 모두 공법상 법인에 해당하므로, 두 조직 모두 민간인이 설립하는 사법상 법인과 동일한 목적과 방식으로 운영된다.

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

정국에서는 과거에 의사, 한의사, 치과 의사 등 다양한 의료인 직능 단체들이 사단 법인으로 각각 운영되었다. 그런데 의료 서비스의 공공성 강화 필요성이 제기되면서, 정국 의회는 특별법을 제정하여 의료인 직능 단체들을 의료인 총연합회라는 단일 조직으로 통합하였다. 의료인 총연합회는 의료인 면허를 가진 자만이 구성원이 될 수 있으며, 의료 공익 질서 유지와 환자 권익 보호라는 법적 책무를 지닌다. 의료인 총연합회의 설립이나 해산은 조직 구성원의 임의로 이루어질 수 없으며, 반드시 법률이 정한 절차에 따라 국가의 감독을 받아 진행된다. 한편 정국 정부는 같은 시기에 의료비 지원과 의료 접근성 향상을 위한 사업을 전담하는 의료 지원 기금 재단도 설립하였는데, 이는 국가가 출연한 공적 기금 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 만들어졌다.

- ① 의료인 총연합회는 의료인 면허 보유자들의 인적 결합을 기반으로 한다는 점에서, 기존 사단 법인들과 설립 방식에서 공통점을 갖는다.
- ② 의료인 총연합회는 특별법에 의해 설립되고 국가의 감독 아래 해산된다는 점에서 공공 조합의 특성에 해당하며, 사법상 법인인 기존 사단 법인들과 구별된다.
- ③ 의료인 총연합회는 공공 조합에 해당하므로, 공법상 법인으로서 영리 추구가 아닌 공익 실현이라는 공공의 목적을 수행한다.
- ④ 의료 지원 기금 재단은 국가가 출연한 재산 자체에 법인격을 부여한 방식으로 설립되었다는 점에서 공법상 재단과 동일한 방식으로 설립된 조직이다.
- ⑤ 의료인 총연합회와 의료 지원 기금 재단은 모두 설립 방식이 동일하므로, 두 조직은 공공 조합이라는 하나의 범주로 통합될 수 있다.

정답 및 해설

1. 정답: ①

해설: 지문은 특별 공공 행정 조직을 법적 지위(헌법 기관 대 법률 기관), 법인격 유무, 설립 방식(공공 조합 대 공법상 재단), 기능(규제·감시형·서비스 제공형·정책 집행형), 재정 구조(정부 의존 대 자체 수익) 등 다양한 분류 기준에 따라 나누고 각 유형의 특성과 대표적 예시를 제시하고 있다.

오답:

- ② 일반 행정 부처와의 구별은 언급되지만, 우열 관계를 논증하지는 않는다.
- ③ 설립 절차를 시간적 순서로 서술하지 않으며, 단계별 법적 근거를 체계적으로 밝히는 방식도 아니다.
- ④ 문제점 열거 및 개선 방향 제안은 이 지문의 서술 방식에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상반된 견해를 소개하거나 절충적 입장을 취하는 서술은 없다.

2. 정답: ④

해설: 4문단에서 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 "정부로부터 감독을 받으면서도" 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다고 하였다. 따라서 정부의 감독을 전혀 받지 않는다는 진술은 지문과 일치하지 않는다.

오답:

- ① 2문단에서 선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않는다고 명시되어 있다.
- ② 4문단에서 공공 조합은 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 하되, 사단 법인과 달리 공익 실현·공공질서 유지 등의 법적 책무를 진다고 하였다.
- ③ 4문단에서 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직은 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다고 하였다.

3. 정답: ②

해설: 2문단에서 선거 관리 위원회와 감사원은 "국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. 따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며"라고 하였다. 즉 헌법적 원리에 따른 설립이 ②의 이유이다.

오답:

- ① 재정의 정부 의존 여부는 ②의 이유와 무관하다. 법적 지위의 근거는 재정 구조가 아니라 헌법적 원리이다.
- ③ 이들 기관은 독립된 법인격을 갖지 않는다. 이는 오히려 ⑦과 반대되는 내용이다.
- ④ 기능적 효율성은 특별 공공 행정 조직 일반의 설립 목적이지, ②의 이유가 아니다.
- ⑤ 선거 관리 위원회와 감사원은 공공 단체 형태가 아닌 국가 기관 형태이므로, 구성원의 인적 결합 논리는 해당하지 않는다.

4. 정답: ⑤

해설: ⑤는 "정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다고"는 내용이다. 이 진술이 성립하려면, 정부 예산에만 의존함으로써 외부 수익 창출 경로가 차단되고 그에 따라 재정 운용의 자율성이 제한된다는 전제가 필요하다. 즉 독립성·공공성의 강화가 재정 운용 자율성 및 수익 창출 가능성의 제한을 수반한다는 전제가 ④를 성립시킨다.

오답:

- ① 정부 예산에 의존하는 조직이 정책적 독립성을 확보할 수 없다는 것은 ④의 내용과 정반대이다. ⑤는 오히려 정책적 독립성이 강화된다고 한다.
- ② 재정 유연성이 높을수록 공공성과 독립성이 동시에 강화된다는 것은 ④와 논리적으로 충돌한다.
- ③ 외부 수익 창출 가능성의 차단이 재정 운용 다양화를 어렵게 한다는 것은 ④의 전제 일부를 담고 있으나, ④의 핵심은 '독립성·공공성 강화'와 '재정 유연성 저하' 사이의 상충 관계이다. ③은 이 상충 구조를 충분히 포괄하지 못한다.
- ④ 공적 책무를 수행하는 조직이 항상 공공성을 재정 효율성보다 우선해야 한다는 것은 지문에서 규범적으로 주장하는 내용이 아니다.

5. 정답: ②

해설: 지문 4문단에서 [A](공공 조합)는 "특별법에 따라 설립"된다고 명시되어 있다. [B](공법상 재단)에 대해서도 지문은 "특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직"이라고 하였으며, 3문단에서 공법상 법인 전반에 대해 "법률에 근거하여 설립"된다고 하였다. 지문 어디에도 [B]가 '일반 법률'에 따라 설립된다고 명시되지 않았으며, [A]가 특별법에 따른다는 것만 제시되어 있다. [B]가 일반 법률에 따른다고 단정하는 것은 지문의 근거 없는 추론으로서 적절하지 않다.

오답:

- ① [A]는 "다수의 인적 결합을 바탕으로" 하고, [B]는 "출연한 재산 자체에 법인격을 부여"하므로 적절하다.
- ③ [A]의 설립이나 해산은 "조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다"고 하였으므로 적절하다.
- ④ [A]와 [B] 모두 4문단에서 공법상 법인임이 확인되며, 3문단에서 공법상 법인은 "영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행"한다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ [B]에 대해 지문은 "공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다"고 하였으므로 적절하다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: 의약사 협회는 의약사 면허 보유자들의 인적 결합을 기반으로 하며, 특별법에 근거하여 설립되고, 공익 실현의 법적 책무를 진다. 이는 [A](공공 조합)의 특성과 일치한다. [B](공법상 재단)는 구성원의 인적 결합이 아니라 출연된 재산 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되므로, 의약사 협회가 [B]와 동일한 유형이라는 진술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 의약품 안전청은 의약품 인허가 및 안전성 평가라는 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받았으므로 특별 공공 행정 조직에 해당한다.
- ② 3문단에서 법인격을 가진 조직만이 계약 체결·소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다고 하였으므로, 법인격이 없는 의약품 안전청은 이를 자체 수행할 수 없다.
- ③ ②는 헌법적 원리에 따라 설립된 기관이 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하다는 내용이다. 의약품 안전청도 헌법에 근거하여 설립되었고 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하므로 동일한 논리 구조이다.
- ④ 5문단에서 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 재정 효율성과 유연성이 상대적으로 떨어진다고 하였으며, 의약품 안전청이 이에 해당하므로 적절하다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: (가) 국가 수자원 공사는 국회의 법률 제정을 통해 설립된 조직으로, 구성원들의 인적 결합을 바탕으로 설립된 공공 조합이 아니다. 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 설립되었다는 진술은 지문의 공공 조합 설명에 해당하는 것이지만 (가)에 적용될 수 없으므로 적절하지 않다.

오답:

- ① 3문단에서 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등의 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다고 하였으므로, 법인격을 갖춘 국가 수자원 공사에 적절하다.
- ② 5문단에서 자체 수익 구조를 가진 조직은 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직에 비해 재정 유연성이 높다고 하였으므로 적절하다.
- ③ [B](공법상 재단)는 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립되며, 노인 복지 재단도 국가가 출연한 기금에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되었으므로 동일한 방식이다.
- ④ 5문단에서 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이라고 하였으며, 노인 복지 재단은 인력 훈련·프로그램 연구·개발 등 간접적 지원 서비스를 담당하므로 적절하다.

8. 정답: ④

해설: ④ '의존(依存)'의 표준국어대사전 사전적 의미는 '다른 것에 의지하여 존재함'이다. ④에 제시된 "어떤 조직이나 집단이 외부의 간섭 없이 독립적으로 기능하는 상태"는 '독립(獨立)' 혹은 '자율(自律)'의 의미에 해당하며, '의존'과는 정반대되는 의미이다.

오답:

- ① ③ '설립(設立)': '기관이나 조직체 따위를 만들어 일으킴'으로 적절하다.

- ② ⑤ '제정(制定)': '제도나 법률 따위를 만들어서 정함'으로 적절하다.
 ③ ③ '자율성(自律性)': '자기 스스로의 원칙에 따라 어떤 일을 하거나 자기 스스로 자신을 통제하여 절제하는 성질이나 특성'으로 적절하다.
 ⑤ ⑥ '상이(相異)': '상이하다'의 어근으로 '서로 다르다'를 의미하므로 적절하다.

9. 정답: ⑤

해설: 5문단에서 "정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다고" 하였고, "서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다"고 하였다. 따라서 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직이 수익 창출 조직보다 재정 유연성이 높다는 진술은 지문과 정반대이다.

오답:

- ① 3문단에서 공법상 법인은 "영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행"하며 이 점에서 사법상 법인과 구별된다고 하였으므로 적절하다.
 ② 3문단에서 선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않는다고 명시되어 있으므로 적절하다.
 ③ 4문단에서 공공 조합의 해산은 "조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다"고 하였으므로 적절하다.
 ④ 헌법에 의해 설립된 기관(선거 관리 위원회, 감사원)도, 법률에 의해 설립된 나머지 특별 공공 행정 조직도, 모두 2문단에서 교육부·국토교통부 등 일반 행정 부처와는 구별된다고 하였으므로 적절하다.

10. 정답: ④

해설: 3문단에서 "법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다"고 하였다. 이는 법인격이 없는 기관은 자체적으로, 즉 자신의 명의로 법적 행위를 할 수 없음을 의미할 뿐, 다른 주체(국가 등)의 명의를 통해 수행하는 것까지 포함하여 법적 행위가 '일절' 불가능하다고 단정하는 것은 지문의 근거를 벗어난 과도한 비약이다. 따라서 ④의 '일절 수행하지 못한다'는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 3문단에서 법인격을 가진 조직은 계약 체결·소송 제기를 자체 수행할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
 ② 3문단에서 법인격의 정의로 명시되어 있으므로 적절하다.
 ③ 3문단에서 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립된다고 하였으므로 적절하다.
 ⑤ ①의 기능이 공익 목적 수행 여부와 별개로 법적 행위의 자체 수행 가능성과 직결된다는 점은 3문단의 정의 구조에서 도출되는 적절한 설명이다.

11. 정답: ⑤

해설: 4문단에서 ㉠(공공 조합)의 "설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다"고 명시되어 있다. 따라서 ㉠이 사단 법인과 마찬가지로 구성원들의 합의와 자율적 의사만으로 임의 해산할 수 있다는 진술은 지문과 정반대이다.

오답:

- ① 4문단에서 ㉠은 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다고 하였으므로 공통점 진술은 적절하다.
 ② 4문단에서 사단 법인과 달리 ㉠은 공익 실현·공공질서 유지 등의 법적 책무를 진다고 하였으므로 적절하다.
 ③ ㉠의 설립·해산은 국가의 감독을 받는다는 것은 지문에 명시되어 있다. 사단 법인의 설립·해산이 구성원의 자율적 의사에 따른다는 것은 지문이 ㉠과 '달리'라는 비교 구도를 통해 함의하는 내용이다.
 ④ 4문단에서 ㉠은 특별법에 따라 설립되며, 일정 자격을 갖춘 구성원으로 한정된다고 하였으므로 적절하다.

12. 정답: ③

해설: 2문단에서 "이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. 따라서"라는 인과 접속어로 이어지는 ㉡가 제시된다. 즉 헌법적 원리에 따른 설립이 ㉡(헌법 개정을 통해서만 설립·폐지 가능하고 독립성·공정성을 핵심 원칙으로 삼는다는 것)의 직접적 이유이다.

오답:

- ① 재정 의존도는 5문단에서 논의되는 재정 구조 분류의 기준이지, ㉡의 이유가

아니다. 인과관계의 왜곡이다.

- ② 법인격 부재는 3문단에서 기술된 별개 속성이며, ㉡의 이유와 논리적 연관이 없다.
 ④ 독자적인 조직과 권한의 부여는 법률에 의해 설립된 다른 특별 공공 행정 조직 일반에 해당하는 설명이지, ㉡의 이유가 아니다.
 ⑤ 국가 기관 형태의 설립 여부와 법인격 취득 불필요성은 ㉡의 이유가 아니다. 주체와 속성의 연결이 전도된 오답이다.

13. 정답: ④

해설: 국가 인권위원회는 헌법 개정을 통해 설립되었으므로, 2문단의 논리에 따라 그 폐지 역시 헌법 개정을 통해서만 가능하다. 한편 인권부는 교육부·국토교통부 등과 같은 일반적인 행정 부처로서, 2문단에서 이는 특별 공공 행정 조직과 구별된다고 하였다. 따라서 ④는 지문의 두 논점을 모두 정확히 적용한 추론이다.

오답:

- ① 국가 인권위원회는 헌법에 의해 설립된 기관으로 독립된 법인격을 갖지 않는다(3문단). 법인격 소멸 절차는 해당되지 않는다.
 ② 헌법 개정을 통해 설립된 기관은 단순한 법률 개정만으로는 폐지할 수 없다고 2문단에서 명시하였다.
 ③ 인권부는 일반 행정 부처로서 헌법적 원리에 따른 독립성 조항의 적용 대상이 아니다. 업무가 이관된다고 해서 독립성이 유지되지는 않는다.
 ⑤ 헌법에 의해 설립된 기관의 지위는 일반 행정 부처로 자동 승계되지 않으며, 헌법 개정 없이 업무 이관만으로 동일한 법적 지위가 유지된다는 근거는 지문에 없다.

14. 정답: ③

해설: ④는 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직이 재정 효율성과 유연성이 상대적으로 떨어진다는 내용이다. 이 진술이 성립하기 위해서는, 재정 운용의 유연성이 외부 수익 창출 가능성이나 재원의 다양성과 연결되어 있다는 전제가 필요하다. 정부 예산에만 의존한다는 것은 재원이 단일하여 다양화가 어렵다는 뜻이므로, 재정 운용의 유연성이 재원의 다양성과 밀접하게 연결되어 있다는 전제가 ④를 논리적으로 지지한다.

오답:

- ① 정부 예산에 의존하는 조직이 정책 결정의 신속성과 행정 효율이 높아진다는 것은 ㉡의 내용('재정 효율성과 유연성은 떨어진다')과 배치된다.
 ② 재정 효율성이 조직 규모와 인력 구성에 의해 결정된다는 것은 지문에서 논의되지 않는 외부 변수이며, ㉡의 논리와 관련이 없다.
 ④ 재정 투명성이 자동으로 높아진다는 것은 지문에서 전혀 언급되지 않는 속성이다.
 ⑤ 재정 효율성이 낮으면 공공성과 정책적 독립성도 약화된다는 것은 ㉡와 반대 방향의 인과를 설정하며, 지문의 논지와 충돌한다.

15. 정답: ⑤

해설: 4문단에서 공법상 재단은 "국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직"이다. 공인회계사 협회는 공인 회계사 자격을 가진 자들의 인적 결합을 기반으로 하며, 특별법에 근거한 설립과 법적 책무를 지닌다는 점에서 공공 조합의 특성에 해당한다. 재산 출연에 법인격을 부여하는 방식으로 설립된 조직이 아니므로 공법상 재단과 동일한 방식이라는 진술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 5문단에서 ㉢(규제·감시형)은 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 기능을 수행하는 조직이라고 하였다. 금융감독원은 금융 시장의 공정한 질서 확립과 소비자 보호 기능을 수행하므로 ㉢에 해당한다.
 ② 3문단에서 법인격을 가진 조직은 계약 체결·재산 소유 등의 법적 행위를 자체 수행할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
 ③ 금융감독원은 분담금 수입으로 운영되어 정부 예산에 의존하지 않으므로, 5문단의 논리에 따라 정부 예산에 전적으로 의존하는 선거 관리 위원회에 비해 재정 유연성이 높다.
 ④ 2문단에서 헌법에 의해 설립된 기관은 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하지만, 금융감독원은 특별법을 통해 설립되었으므로 법률 개정을 통해 설립과 폐지가 이루어질 수 있다.

16. 정답: ②

해설: 지문의 핵심 논지 중 하나는 2문단에 제시된 것으로, 헌법에 의해 설립된 기관과 법률에 의해 설립된 기관의 설립·폐지 방식이 근본적으로 다르다는 것이다. (가)는 방송통신위원회가 법률 개정만으로 개편·기능 이관되었다는 사례로서, 법률에 의해 설립된 특별 공공 행정 조직은 법률 개정을 통해 변경될 수 있다는 지문의 논지와 부합한다. 따라서 (가)는 논지를 강화한다. (나)는 헌법에 의해 설립된 기관도 실질적 공정성이 자동으로 보장되지는 않는다는 사례이다. 지문은 2 문단에서 헌법에 의해 설립된 기관이 "독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다"고 하였는데, (나)는 제도적 보장이 실질적 공정성을 자동 확보하지 않는다는 반례를 제시하므로 이 논지를 약화한다.

오답:

① (나)가 논지를 강화한다고 볼 수 없다. 지문은 헌법 기관이 독립성·공정성을 원칙으로 삼는다고 서술하며, (나)는 이에 대한 반례이므로 약화 사례이다.

③ (가)는 법률에 의해 설립된 기관이 법률 개정으로 변경된 사례로서 지문의 논지와 합치하므로 약화가 아니라 강화에 해당한다.

④ (가)는 논지와 합치하므로 약화가 아니다.

⑤ (가)는 판단 불가가 아니라 논지를 강화하는 사례이다.

17. 정답: ②

정답 해설: 4문단에서 [B](대학 법인)은 "정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다"고 하였다. 즉, 대학 법인에 있어서는 정부 감독과 재정적 독립성이 양립하고 있다. 그런데 ②는 '정부의 감독을 받는다는 점에서' 완전한 재정적 독립체로 볼 수 없다고 하여, 정부 감독을 재정적 독립성 부정의 근거로 삼고 있다. 인과관계가 성립하지 않는 두 속성 사이에 인과관계를 설정한 것이므로 적절하지 않다.

오답:

① [A](공법상 재단)는 "국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립"된다고 하였으므로, 구성원의 인적 결합이 아닌 출연된 재산이 법적 기반이라는 서술은 적절하다.

③ 4문단에서 "공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다"라고 하였고, [A](공법상 재단)와 [B](대학 법인) 모두 이 문단에서 공공 단체 형태의 특별 공공 행정 조직으로 서술되어 있으며, 각각 공법상 법인의 성격을 갖는다고 명시되어 있으므로 적절하다.

④ [A]는 "교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당"한다고 하였고, [B]는 대학 법인으로서 교육과 연구 분야에서 높은 자율성을 가진다고 하였다. [A]가 지원·육성의 기능을, [B]가 교육·연구의 자율적 수행을 담당한다는 점에서 양자의 역할 차이에 대한 서술은 적절하다.

⑤ 3문단에서 공법상 법인은 "영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행"한다고 하였으며, [A]와 [B] 모두 공법상 법인의 성격을 지니므로 적절하다.

18. 정답: ④

정답 해설: 1문단에서 ㉠(특별 공공 행정 조직)은 "국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하"는 조직이라고 정의되어 있다. 이것이 ㉠의 설립 목적이자 개념적 기능을 규정하는 가장 정확한 설명이다.

오답 해설:

① 1문단에서 ㉠은 "국가 기관의 형태로 설립되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다"고 하였다. 따라서 공공 단체의 형태로만 설립된다는 것은 틀린 진술이다.

② 3문단에서 선거 관리 위원회와 감사원은 ㉠에 해당하지만 독립된 법인격을 갖지 않는다고 하였다. 따라서 ㉠이 반드시 법인격을 보유해야 한다는 것은 지문과 배치된다.

③ ㉠은 일반 행정 부처가 수행하지 못하는 영역 '전반'을 전담하는 것이 아니라, 국가가 직접 담당하기 어려운 특정 행정 영역을 '보완'하거나 특수 목적을 위해 설립된다고 하였다. '전반을 전담'한다는 표현은 지문의 내용을 과도하게 일반화한 것이다.

⑤ 3문단에서 선거 관리 위원회와 감사원은 ㉠에 해당하지만 독립된 법인격을 갖지 않는다고 하였으므로, ㉠ 모두가 법인격을 가진다는 것은 틀린 진술이다.

19. 정답: ③

정답 해설: ㉡(공법상 법인)은 법률에 근거하여 설립된다. 2문단에서 헌법에 의해

설립된 기관(선거 관리 위원회, 감사원)은 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하다고 하였다. 반면 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되므로 법률 개정을 통해 설립·폐지가 가능하며, 이 점에서 헌법 기관에 비해 독립성이 상대적으로 취약할 수 있다는 비판적 반응은 지문의 논리 구조에서 도출 가능하다.

오답 해설:

① 3문단에서 공법상 법인은 영리 추구가 아닌 공익 실현을 목적으로 한다는 점에서 사법상 법인과 구별된다고 하였다. 따라서 사법상 법인과 동일한 방식으로 운영될 수 있다는 것은 지문의 내용과 배치된다.

② 4문단에서 공공 조합과 공법상 재단의 차이가 서술되어 있으며, ㉡(공법상 법인) 하위에 두 유형이 존재한다는 점은 사실이나, 이는 지문의 정보를 단순히 확인하는 수준에 그치며 '비판적 반응'이라고 보기 어렵다.

④ 5문단에서 공법상 법인 중 서비스 제공형은 수익을 창출하므로 재정이 전적으로 정부 예산에 의존하지 않는다. 따라서 영리를 추구하지 않는다고 해서 자체 수익 창출이 일절 불가능하다는 단정은 성립하지 않는다.

⑤ 4문단에서 특별법에 의해 설립된 대학 법인도 "공법상 법인의 성격을 지닌다"고 명시되어 있으므로, 대학 법인이 ㉡의 범주에 포함되지 않는다는 진술은 지문과 배치된다.

20. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니지만, "정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다"고 명시되어 있다. 이는 대학 법인이 공법상 재단과 자율성의 정도에서 차이가 있음을 의미하므로, 양자 간에 차이가 없다는 ⑤의 진술은 지문과 배치된다.

오답:

① 3문단에서 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등의 법적 행위를 자체 수행할 수 있다고 하였고, 국민연금공단은 공법상 법인이므로 적절하다.

② 5문단에서 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직과 수익을 창출하는 조직이 구분되어 있으며, 공법상 법인은 양쪽 재정 구조 모두에 해당할 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립된다고 하였고, 2문단에서 헌법에 의해 설립된 기관만이 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하다고 하였으므로, 공법상 법인의 설립·폐지가 법률 개정을 통해 이루어질 수 있다는 추론은 적절하다.

④ 4문단에서 공공 조합은 다수의 인적 결합을 바탕으로 하고, 공법상 재단은 출연된 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된다고 하였으므로 적절하다.

21. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "공법상 재단은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다"고 하였다. 이는 지문의 내용과 정확히 일치한다.

오답 해설:

① 3문단에서 선거 관리 위원회는 독립된 법인격을 갖지 않는다고 명시되어 있으므로, 법인격을 보유한다는 진술은 틀렸다.

② 4문단에서 공공 조합은 사단 법인과 달리 공익 실현과 공공질서 유지 등의 법적 책무를 진다고 하였으므로, 이를 지지 않는다는 진술은 틀렸다.

④ 5문단에서 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다고 하였다. 재정 효율성이 높다는 진술은 인과관계를 왜곡한 것이다.

⑤ 4문단에서 대학 법인은 "정부로부터 감독을 받으면서도" 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다고 하였으며, "공법상 재단과는 구별된다"고 명시되었다. 따라서 두 진술 모두 틀렸다.

22. 정답: ④

정답 해설: ④는 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직이 재정 유연성이 높다는 것을 서술하는 문장이다. 지문은 재정 유연성이 높다는 것만 말할 뿐, 이 조직 유형이 정책적 독립성과 공공성 역시 반드시 더 높다고는 진술하지 않는다. 오히려 5문단의 전체 맥락은 정부 예산에 의존하는 조직이 정책적 독립성과 공공성이 강화된다고 하였으므로, 수익 창출 조직이 정책적 독립성과 공공성까지 반드시 더 높다는 추론은 지문 근거 없는 비약이다.

오답 해설:

- ① ㉔에서 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직은 자체 수익 구조를 가진다고 하였으므로 정부 예산 외의 자체 재원 확보가 가능하다. 적절한 추론이다.
- ② 수익자 부담으로 운영된다는 것은 서비스 이용자가 비용을 부담하는 방식임을 의미하므로 적절하다.
- ③ ㉔는 수익 창출 조직이 재정 유연성이 높다는 것을 명시하고 있으며, 이는 정부 예산에만 의존하는 조직에 비해 상대적으로 높다는 의미이므로 적절하다.
- ⑤ 5문단에서 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 조직은 서비스 제공 형태로 분류된다고 하였으며, ㉔는 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 재정 구조를 서술하므로, 이 유형이 ㉔에서 서술된 재정 구조를 가질 가능성이 있다는 추론은 적절하다.

23. 정답: ㉔

정답 해설: 국립 복지 진흥원은 공법상 재단의 방식으로 설립된 공법상 법인이다. 사회 보험 공단 역시 법률에 근거하여 설립된 공법상 법인이다. 3문단에서 공법상 법인은 "영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다"고 하였다. 따라서 두 조직은 사법상 법인과 목적과 방식에서 다르며, '동일한 목적과 방식으로 운영된다'는 진술은 지문과 정반대로 배치된다.

오답 해설:

- ① 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된다고 하였으며, 국립 복지 진흥원도 동일한 방식으로 적절하다.
- ② 5문단에서 정책 기획·연구·교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이라고 하였으며, 국립 복지 진흥원의 업무가 이에 해당하므로 적절하다.
- ③ 3문단에서 법인격을 가진 조직은 계약 체결·재산 소유·소송 제기 등의 법적 행위를 자체 수행할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 5문단에서 수익 창출 조직은 정부 예산에만 의존하는 조직에 비해 재정 유연성이 높다고 하였으며, 사회 보험 공단은 보험료 수입으로 자체 충당하므로 국립 복지 진흥원(전액 정부 예산 의존)에 비해 재정 유연성이 높다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: 의료인 총연합회는 의료인 면허 보유자들의 인적 결합을 기반으로 하며 특별법에 따라 설립되고 국가의 감독 아래 해산된다는 점에서 공공 조합에 해당한다. 반면 의료 지원 기금 재단은 국가가 출연한 공적 기금 자체에 법인격을 부여하는 방식으로 설립되어 공법상 재단에 해당한다. 4문단에서 공공 조합과 공법상 재단은 설립 방식이 서로 다른 별개의 유형이라고 서술되어 있다. 따라서 두 조직의 설립 방식이 동일하며 공공 조합이라는 하나의 범주로 통합될 수 있다는 진술은 지문에 근거가 없으며 내용과도 배치된다.

오답 해설:

- ① 의료인 총연합회는 의료인들의 인적 결합을 기반으로 한다는 점에서, 기존 사단 법인들과 인적 결합이라는 설립 방식의 공통점을 공유한다.
- ② 의료인 총연합회는 특별법에 의해 설립되고 공익 실현의 법적 책무를 지며 국가의 감독 아래 해산된다는 점에서 공공 조합의 특성에 해당하며, 기존 사단 법인들과 구별된다.
- ③ 4문단에서 공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이며, 3문단에서 공법상 법인은 영리 추구가 아닌 공익 실현이라는 공공의 목적을 수행한다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립되며, 의료 지원 기금 재단도 동일한 방식으로 적절하다.